

1501807-98.2022.8.26.0619

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: Matheus de Souza Parducci Camargo

Comarca: Taquaritinga

Foro: Foro de Taquaritinga

Vara: 4ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... 19/08/2011). "Apelação Criminal - Furto qualificado - Ausência provas hábeis a acarretar a condenação - Elementos colhidos no inquérito policial não confirmados em juízo - Possibilidade de absolvição - Apelo provido para este fim" (TJSP, 0001909-43.2007.8.26.0322, Relator: Almeida Sampaio, Data de Julgamento: 31/01/2011, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquaritinga

Foro de Taquaritinga

4ª Vara Judicial

Rua Duque de Caxias, 267, ., Centro - CEP 15900-017, Fone: (16)3252 5533,

Taquaritinga-SP - E-mail: taquaritinga4@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL (TELEAUDIÊNCIA)

Processo Digital nº:

1501807-98.2022.8.26.0619

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRENDOW SANTANA VITAL

Data da Audiência:

08/12/2022

Artigo da Denúncia:

Art. 21 "caput" do(a) DL 3.688/1941 c/c Art. 69 "caput" do(a) CP e Art. 24-A

"caput" do(a) LEI 11340/2006 e Art. 147 "caput" do(a) CP(Denúncia)

Aos 08/12/2022, às 14:00h, na sala virtual de audiências do aplicativo Microsoft Teams da 4ª Vara Judicial, da Comarca de Taquaritinga, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Matheus de Souza Parducci Camargo, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta Audiência Virtual de Instrução, Debates e Julgamento, com supedâneo no Provimento CSM 2549/2020, Comunicado CG de nºs 250/2020 e 284/2020, todos deste Eg. TJSP; Recomendação CNJ 62/2020; bem como Decreto Estadual 64.879/2020. Foi feito uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes, ao ato processual, sob a concordância de todos, anuência esta estendida inclusive para as deliberações e providências surgidas por ocasião dos desdobramentos da instrução, no que diz respeito ao cumprimento de prazos e tomada de iniciativas processuais. Todos os participantes desta audiência o fizeram em tempo real, pois é assim que funciona a própria plataforma digital. Prévia e separadamente, reuniram-se o acusado e sua defensora por meio de reunião paralela, no próprio Teams. Após, instalou-se formalmente a teleaudiência.

Verificou-se a presença virtual do DD. Representante do Ministério Público, Dr. ILO WILSON MARINHO GONÇALVES JÚNIOR; do acusado BRENDO W SANTANA VITAL e do Defensor Nomeado, Dr. JOÃO VICTOR CORDEIRO MACHADO, OAB/SP 365.028. A vítima PAMELA FERNANDA DOS SANTOS, compareceu no Fórum local, onde foram disponibilizados os recursos técnicos para participação da mesma na audiência virtual. Presentes, ainda, virtualmente, as testemunhas comuns SÉRGIO RICARDO DORNELAS TORRENTE e ADRIANO MARQUES DA SILVA. Iniciados os trabalhos, passou o MM. Juiz a colher o depoimento da vítima PAMELA FERNANDA DOS SANTOS. Pelo DD. Promotor de Justiça foi dito que desistia da oitiva das testemunhas das testemunhas comuns SÉRGIO RICARDO DORNELAS TORRENTE e ADRIANO MARQUES DA SILVA, o que foi homologado pelo MM. Juiz. A, seguir, o réu foi interrogado. O depoimento da testemunha foi tomado sucessiva e individualmente na reunião de videoconferência, em preservação à incomunicabilidade prevista no art. 210, do Código de Processo Penal. O interrogatório do acusado está em conformidade com o artigo 405, § 1º, do CPP. A mídia digital ficará mantida em computador deste Juízo, em pasta apropriada para armazenamento e compartilhamento. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito que não havendo mais provas a produzir, dava por encerrada a instrução passando aos debates orais. Dada a palavra às partes, as alegações finais foram colhidas pelo sistema de gravação audiovisual. Pelo MM. Juiz foi proferida a sentença: "Vistos. BRENDO W SANTANA VITAL, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 24-A, caput, da Lei nº 11.340/06, no artigo 147 do Código Penal, bem como no artigo 21 do Decreto Lei nº 3.688/41, tudo na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, com as considerações da Lei nº 11.340/2006, porquanto, segundo a acusação, no dia 06 de setembro de 2022, por volta das 17h20min, na Rua João da Cruz Santana, nº 63, na cidade de Fernando Prestes, comarca de Taquaritinga/SP, o acusado, prevalecendo-se de relações domésticas, descumpriu decisão judicial que havia deferido Medida Protetivas de Urgência (autos nº 0001945-42.2022.8.26.0619) prevista na Lei 11.340/2006, em favor da vítima Pamela Fernanda dos Santos. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado, prevalecendo-se de relações domésticas, ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave, e praticou vias de fato contra a vítima Pamela Fernanda dos Santos. Recebida a denúncia (fl. 102). O réu foi citado pessoalmente (fl. 121) e apresentou resposta à acusação (fls. 126/135). Não verificada a ocorrência de quaisquer circunstâncias do artigo 397 do Código de Processo Penal, prosseguiu-se com a instrução do feito, oportunidade em que a vítima foi inquirida, seguindo-se o interrogatório do acusado. Em alegações finais, o representante do Ministério Público postulou a improcedência da ação penal. A Defesa, do mesmo modo, pugnou pela absolvição do acusado, alegando fragilidade do contexto probatório. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A pretensão acusatória é improcedente. A vítima, Pamela Fernanda dos Santos, quando ouvida em solo policial, disse que solicitou a presença da PM por ter sido agredida fisicamente e ameaçada pelo acusado. Declarou que a agressão cessou apenas quando sua irmã e demais familiares chegaram ao local. Relatou que BRENDO W, ao perceber que a Polícia havia sido acionada, empreendeu fuga. Disse que os policiais, apesar das diligências efetuadas, não o encontraram. Disse que haviam sido fixadas medidas protetivas de urgência e que BRENDO W havia sido intimado. Narrou que, apesar das medidas, continuaram a morar na mesma casa, convivendo como marido e mulher. Relatou que, apesar das agressões, não ficou com marcas visíveis, não sendo necessário passar por atendimento médico (fl. 07). Já quando inquirida em juízo, a vítima procurou isentar o acusado de qualquer responsabilidade pelos fatos descritos na denúncia. Disse que houve uma discussão entre o casal e que, em razão disso, se dirigiu à Delegacia de Polícia. Afirmou que havia medidas protetivas de urgência em seu favor, mas que já havia retomado o relacionamento com o réu e que estavam residindo na mesma casa desde o dia seguinte à concessão de tais medidas. Indagada sobre a versão apresentada em solo policial, a ofendida disse que mentiu. Em seu interrogatório na fase inquisitorial, o réu Brendow Vital declarou que vive em união estável com Pamela Fernanda dos Santos há 3 anos. Que possui um filho, de 1 ano e três meses, fruto do relacionamento com Pamela. Que a respeito dos fatos tratados no Boletim de Ocorrência de número DA4162-1/2022, informa que no dia 01/07/2022 acabou discutindo com Pamela, por questões triviais que nem se

recorda. Que não a ameaçou de morte e também não a agrediu. Que Pamela solicitou medidas protetivas determinando que o interrogando saísse de casa, tendo o interrogando acatado. Que no mesmo dia que saiu Pamela o procurou e reataram o relacionamento. Que no dia 06/09/2022 o interrogando cumprimentou sua irmã Luana, tendo Pamela visto. Que Pamela "não se dá" com Luana, tendo passado a discutir com o interrogando. Que ela estava muito agressiva, onde acabou a empurrando. Que ela disse para o interrogando sair de casa e depois foi até a Delegacia e registrou a ocorrência GA7889- 1/2022. Que reataram o relacionamento logo depois, passando a viver em harmonia. Que o interrogando estava em sua casa na data de ontem quando policiais militares chegaram e o cientificaram a respeito do mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor (fl. 82). Interrogado em juízo, o acusado novamente negou as práticas delitivas. Com efeito, a negativa apresentada pelo acusado não foi infirmada pelos demais elementos probatórios coligidos aos autos. Ainda que na fase inquisitorial a ofendida tenha relatado a ocorrência dos delitos descritos na inicial acusatória, uma vez instaurada a relação processual, nenhuma prova foi produzida a confirmar os fatos. Ou seja, sob o crivo do contraditório não foram produzidos elementos suficientes a embasar eventual decreto condenatório. Nesse contexto, destaco que a própria vítima negou, em juízo, que o réu tenha proferido a ameaça, ou a agredido, afirmando que o casal havia se reconciliado e que voltaram a residir no mesmo imóvel. Além disso, não foram ouvidas testemunhas no curso da instrução processual. É verdade que existia a suspeita de o réu ter praticado os crimes que lhe são imputados, o que autorizou o oferecimento e posterior recebimento da denúncia, com base, principalmente, na palavra da vítima. Contudo, não havendo prova segura que corrobore tal palavra, resta apenas a suspeita, que, como é óbvio, não gera a certeza necessária à condenação, no caso providência temerária, impondo-se a absolvição pelo princípio do in dubio pro reo, diante da dúvida insanável a respeito da autoria, considerada a frágil prova colhida em juízo, que deve embasar majoritariamente a condenação, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal. Não se pode deixar de emprestar valor aos elementos colhidos durante a fase policial. Eles são importantes e ajudam na formação de um juízo de valor sobre a ação do acusado. No entanto, mesmo reconhecendo esta circunstância, é impostergável, em face da Constituição Federal, que aquela prova seja confortada em juízo. Toda e qualquer condenação, em razão das suas graves consequências, exige prova colhida em juízo sob o crivo do contraditório. Nesse sentido: "ROUBO. Absolvição. Prova indiciária do inquérito policial não reproduzida em Juízo. Dúvida insanável a respeito da autoria. Apelo ministerial improvido" (TJSP, 0026709-10.2009.8.26.0050, Relator: Tristão Ribeiro, Data de Julgamento: 18/08/2011, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/08/2011). "Apelação Criminal - Furto qualificado - Ausência provas hábeis a acarretar a condenação - Elementos colhidos no inquérito policial não confirmados em juízo - Possibilidade de absolvição - Apelo provido para este fim" (TJSP, 0001909-43.2007.8.26.0322, Relator: Almeida Sampaio, Data de Julgamento: 31/01/2011, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/02/2011). Assim, ante a inexistência de elementos de prova suficientes a embasar o edito condenatório, de rigor a absolvição. Posto isto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e, via de consequência, ABSOLVO o réu BRENDOV SANTANA VITAL, qualificado nos autos, das imputações a ele deduzidas na denúncia, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Custas ex lege. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários ao patrono do réu e arquivem-se os autos. Diante a ausência de interesse recursal, determino, desde já,

a certificação do trânsito em julgado da presente sentença absolutória. Sentença publicada em audiência, sendo apresentada às partes pela mesma plataforma digital e lida pelo magistrado ao acusado. Saem os presentes intimados". Anoto que, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020, editado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, procedi a importação do arquivo de gravação desta audiência para o Sistema Informatizado SAJ. Ao final, o MM. Juiz agradeceu a todos os envolvidos na participação da presente teleaudiência. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Valeria Storino, digitei e atuei

conjuntamente para realização do ato e certifico e dou fé da veracidade deste termo, cientes e intimadas as partes. Em cumprimento das NSCGJ, art. 1269, § 1º, o presente termo foi assinado eletronicamente pelo MM. Juiz e cientificados os participantes.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA